މއމ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮށްސަ ކޮޅު ބަދިގެއިވާ ގޭގަނޑު ބޮޑުކާގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޫރު / މާލެ، ޢަބްދުލްމުޙްޔީގެ ބޮލަށާއި ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ތޫނު ހަތިޔާރުން ބާރުގަދަކޮށް ހަމަލާދީ ޖަހާލުމަކާއި ދިޔައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ޢަބްދުލްމުޙްޔީ ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ދިޔަ، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު ޢަބްދުލްމުޙްޔީ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ގަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޖިނާއީ ޢިޤާބުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޢަބްދުލްމުޙްޔީގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ (26 ސައްބީސް) ވާރިސުންގެ ޤިޞާޞް ހިފުމުގެ ބޭނުން ފާޅުކުރުމުން، މަރަށް ޙުކުމްކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާ މެދު 02 މާރިޗު 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ގަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށް، 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމު ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްވެސް ކުއްޖާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާތިލުކުރަން އެދޭކަމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޑައިވަރޝަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާތިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޯގަސްޓް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖެނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖަޒާގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށެއްކުރުމާ އެ ކުށެއް ކުރި މީހަކަށް ޒިންމާކުރުމާ ދެމެދު، އެކުރި ކުށެއްގެ އަދަބަށް ޤާނޫނުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ފުށުއަރާފައިވާތީވެ، އެ މިހާރަކު ދަންނަވާލާ ފަދަ ޤާނޫނީ އަދަދުކޮށްފައިވާ ގޮތެއް ނުވާ ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބު ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮތުމެވެ.

2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަމުރުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވީނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން އަމުރެއް ނެރުއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ބަޔާންކުރާ ގޮތް ގޮތެން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އަދަބު ދިނުން ނުވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅި އަދަބު ދިނުމުގެ ނިންމުން ނިސްބަތް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ މުޖުރިމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން އެކަށޭނެ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ޙުކުމުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ބަރަކާތްތެރި ޤުރުއާނުގައި މިކަމަށް ދަލީލުކުރާ ފަދައިން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤާތިލުގެ ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި އާޔަތުގެ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޖުވެނައިލުންގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސާބިތުވެއްޖެނަމަވެސް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތެއްގައިކަމުން، ޖުވެނައިލުންގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢުޤޫބާތް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިކަން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން ސާބިތުވުމަށް، ހަމައެކަނި އިޢުތިރާފު ބަލައި ދެކަން މިހެން ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ޝަރީޢަތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ނެތެވެ. ޤަޞްދުމަތީ ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ދިނުމުގެ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ދެވޭނެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރާ ސަބަބެއް ދިމާވެދާނެއެވެ.
4. ކުށުގެ އަހަރު ހިނގި މީހާގެ ޢުމުރުގައި ކުރި ސިފައެއްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރުމަކީ، އަދާލަތު ފަރުމާ ހިފުން ބާރުއަޅާކަމެއް، ދީން ބަލައިގަތުމާ ބާރުލިބިގެން އަހުލު ކުޑަކުދިން ދެމެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ދަށް ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޤާތިލަށް މާފު ދިނުމާއި، އަދި ކުށުގެ އަހަރު ހިނގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރާ ސަބަބުތަކެވެ.
5. މިޢާދު ގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ބައްޓަމުގައި ދަށުވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމަކާގެ ބަނޑުގައި އުފެދިގެން ޢުމުރުގެ އަހަރު ފުރިހަމަވާ ކުދިންނާއި، ދަރިއަކަށް ވުމުގެ ޙައްޤުގެ ކުދިންނާއި، ދަރިއަކު އުފަންވާ ހިސާބުން، މިޢާދުގެ (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދީނާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ހ) ގެ ދަށުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ތުހުމަތު ހިނގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ދުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ބުނުމާއި، އެ ބުނުމަށް ތާއީދުކުރާ ކޮށްފައިވާ ބުނުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ހަވާލު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާނީ މައްސަލަ ޖެހުނުއިރު ކޯޓުން ހަވާލު ކުރެވެއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫވާނެތީ، ޖިނާއީ ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ޢޢޢ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފްހާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢޢޢ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަދްބީރު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްބަލައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަދްބީރުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަދްބީރު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)